

0096408-10.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... na posse da notícia da tentativa de roubo e das características do acusado, localizaram-no na via pública e realizaram a abordagem. Após, a vítima compareceu ao local e reconheceu o acusado como sendo o agente da tentativa de roubo. Diante disso, ALEXANDRO foi levado à delegacia, oportunidade em que Tatiana efetuou o reconhecimento pessoal e identificaram o denunciado como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0096408-10.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0096408-10.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 3780/2017 - 17º Distrito Policial - Ipiranga

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRO DOS SANTOS TOMAZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

ALEXANDRO DOS SANTOS TOMAZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 50-51), no dia 25 de outubro de 2017, por volta das 12 horas e 30 minutos na esquina da Rua Cipriano Barata com a Rua Hipólito Soares, nesta cidade e comarca de São Paulo, tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida mediante a simulação do emprego de arma de fogo, a bolsa e os pertences nela contido, todos pertencentes à vítima Tatiana Pinto de Souza.

Consta da denúncia que, na data dos fatos, no momento em que a vítima Tatiana desembarcou do veículo em que trafegava, na companhia de sua filha de 2 anos de idade, à época, o acusado as abordou e simulando estar armado, com a mão embaixo da blusa, anunciou o assalto dizendo "vai, encosta, vai encosta, estou armado" (sic). Ato contínuo, a vítima Tatiana pegou sua filha no colo e saiu correndo, sendo perseguida pelo denunciado, ingressando em um condomínio existente no local, nada

sendo subtraído.

Narra a inicial que policiais militares, na posse da notícia da tentativa de roubo e das características do acusado, localizaram-no na via pública e realizaram a abordagem. Após, a vítima compareceu ao local e reconheceu o acusado como sendo o agente da tentativa de roubo. Diante disso, ALEXANDRO foi levado à delegacia, oportunidade em que Tatiana efetuou o reconhecimento pessoal e identificaram o denunciado como sendo o autor do roubo, sendo ele preso e autuado em flagrante. Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, o flagrante foi homologado e, em seguida, foi concedida a liberdade provisória em favor do acusado (fls. 42-44).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 17 de novembro de 2017 (fls. 53). O acusado foi citado e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, à fls. 70, mas o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 72).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas a vítima Tatiana Pinto de Souza e as testemunhas policiais militares Thiago Dutra Costa e Rodrigo Gomes Feitoza. Em seguida, o acusado foi interrogado.

Por ocasião da audiência, após o interrogatório, o juízo determinou a instauração de incidente de insanidade mental do acusado (fls. 89).

Realizados os trabalhos periciais, adveio o laudo de fls. 264-269, a afirma a imputabilidade do agente.

Encerrada a instrução processual, seguiram-se as alegações finais.

O Ministério Público requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 282-286).

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição diante da insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente requereu a fixação da pena no mínimo legal, com a redução em razão da tentativa na fração máxima, e a outorga de regime prisional diverso do fechado para início de cumprimento da pena. Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da análise atenta de tudo quanto processado, evidencia-se a procedência do pedido inicial, impondo-se a condenação do acusado, em razão da prática de um delito de tentativa de roubo, porquanto devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas.

A materialidade da tentativa de roubo está bem delineada nos autos, sobretudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 2), do Boletim de Ocorrência (fls. 6-9), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também foi regularmente comprovada pelo acervo probatório reunido nos autos.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Tatiana Pinto de Souza disse que estava grávida e, no momento dos fatos, estava com sua filha de dois anos de idade, e se valeu de um veículo de aplicativo (Uber) que pegou no posto de saúde. Ao desembarcar do veículo, viu o acusado sentado no muro do prédio. Narra que ele foi em sua direção, parou diante de si e disse "encosta que eu estou armado". Relata que neste instante viu uma senhora entrando no prédio e começou gritar "não fecha o portão" e partiu correndo com sua filha para dentro do prédio. Contou o ocorrido ao zelador do prédio e o zelador disse que o acusado já estava sentado ali "fazia um tempão". O zelador acionou a polícia e cerca de cinco a dez minutos depois os policiais militares chegaram ao local e conduziram o acusado para a delegacia. Ressaltou que ele fez menção de estar armado, e que estava com a mão embaixo da blusa.

Em seu depoimento em juízo, o Policial Militar Rodrigo Gomes Feitoza relatou que foi transmitido pelo Copom ocorrência de roubo em andamento e a equipe se deslocou para o local dos fatos. Ao chegarem, encontraram o acusado, cujas características coincidiam com as que foram passadas. A vítima reconheceu o acusado no local dos fatos e na delegacia. O policial relatou que a vítima, na ocasião, lhe contou que o acusado fez menção de estar armado na prática do crime. Nada de ilícito foi encontrado com o acusado, ao ser realizada revista pessoal.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Policial Militar Thiago Dutra Costa. De acordo com seu relato, o Copom irradiou ocorrência de roubo e se deslocaram para o

local dos fatos. Encontraram o acusado e as características coincidiam com as que foram transmitidas. A ofendida estava no local e reconheceu o acusado. O depoente informou que somente na delegacia souberam o nome do acusado. Nada de ilícito foi encontrado com o acusado.

Ao ser interrogado em juízo, em relato confuso, apesar de ter iniciado afirmando serem verdadeiros os fatos, em seguida passou a relatar que não tentou roubar nada da vítima, negando a prática do crime.

Os relatos confirmam a autoria delitiva, sendo relevante observar que o depoimento da vítima é crível, sendo de se lhe dar total crédito, por se tratar das declarações de pessoa desinteressada, que não ostenta nenhum motivo para pretender a incriminação gratuita do acusado.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, verifique-se excerto de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

Diante deste contexto, atento aos relatos da vítima e dos policiais, colhidos em juízo, a confirmar a conduta e que o acusado foi seu autor, ausente qualquer elemento de prova que confirme a negativa de autoria do acusado, de todo rigor a condenação do acusado em razão da prática da tentativa de roubo.

Confirmada, pois a materialidade e autoria delitiva, passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico definido no artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, tenho por certo que as circunstâncias do crime enseja reprimenda penal mais severa, porquanto tenha empreendido a tentativa de roubo empregando ameaça contra a vítima em momento no qual ela estava mais fragilizada, tendo naquele instante sua filha ainda com dois anos de idade sob seus cuidados. A conduta se reveste de gravidade mais acentuada, sem nenhuma dúvida, sendo inequívoco que o aproveitamento do instante em que a ofendida tem que zelar pela segurança de sua pequena filha, ainda, impondo-lhe a vivência de permanecer sob ameaça ao lado de sua infante, exige resposta da justiça criminal ligeiramente mais contundente.

Fixo a pena-base, portanto, ligeiramente acima do mínimo legal, em 4(quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, observado que, embora inicialmente, ao ser interrogado, de modo atrapalhado, o acusado tenha afirmado ser verdadeiro o quanto apresentado pelo juízo, em seguida negou a prática do delito, recusando ter tentado roubar a vítima. Não houve confissão. O acusado efetivamente negou os fatos.

Por último, observo que o delito foi praticado na forma tentada, o que se consubstancia em causa de diminuição da pena. Neste passo, observa-se que, de fato, o acusado percorreu o iter criminis na sua quase integralidade, tendo empregado a ameaça contra a vítima que, por sorte, conseguiu escapar correndo ao jugo que se lhe impunha. Reduz-se a pena em uma terça parte, a totalizar a pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses, 10 (dez) dias de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

E não havendo nenhum outro fator apto a alterar a pena acima estabelecida, fica consolidada como definitiva.

Observado que não há nenhum indicativo de que o acusado reúna potencial de custeio de valor elevado a título de pena de multa, cada dia-multa fica estipulado no valor mínimo legal.

Diante do quanto estabelece o artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, atento à primariedade do agente, que não ostenta antecedentes criminais, iniciará o cumprimento de sua pena privativa de liberdade no regime aberto.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALEXANDRO DOS SANTOS TOMAZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 7 (sete) dias-multa, cada dia-multa fixado no valor mínimo legal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa, fatos impeditivos da concessão do benefício.

Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, faculto-lhe recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA